

RESOLUÇÃO SEMMAP Nº 02, de 08 de julho de 2024.

Dispõe sobre as medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM, e sobre a Poda, Corte e Supressão de Vegetação, revogando as Resoluções SMALS nº 04, de 15 de dezembro de 2021, e SEMMAP nº 01, de 20 de maio de 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor; e,

CONSIDERANDO o artigo 21 da Lei nº 2893 de 22 de julho de 2020, que estabelece a penalidade por construção ou funcionamento de estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes;

CONSIDERANDO os artigos 30 a 32 do Decreto nº 114, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre as medidas mitigatórias e compensatórias ambientais no Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração da Resolução SEMMAP nº 01, de 20 de maio de 2024, a fim de aperfeiçoar o procedimento;

CONSIDERANDO a Resolução INEA nº 89 de 03 de junho de 2014, que dispõe sobre as proporções mínimas aplicáveis para reposição florestal, decorrentes do corte ou supressão de vegetação pertencente às formações florestais nativas e ecossistemas associados do bioma mata atlântica.

RESOLVE:

DAS MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS

Art. 1º Esta Resolução define as medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM.



Art. 2º Esta Resolução não se aplica nos casos de Empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, conforme art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000.

Art. 3º Para efeito desta Resolução considerar-se-á:

I - Medida mitigatória: aquela que compete ação que vise diminuir os impactos ao meio ambiente;

II - Medida compensatória: aquela que visa a compensação ambiental face às intervenções realizadas ou necessárias.

III- Corte: É o ato ou efeito de cortar, fender, separar ou dividir por meio de um objeto cortante. Existem diferentes técnicas que podem ser empregadas para o corte de árvores. Determinadas de acordo com a espécie e formação de copa;

IV - Poda: Definida como a retirada parcial de ramos da planta, a poda modifica sua estrutura e conseqüentemente seu estado de desenvolvimento. Trata-se de uma técnica agrônômica/florestal que, dependendo dos espécimes arbóreos nos quais é aplicada, tem finalidades certas e específicas. Em árvores urbanas, na essência, a poda é a eliminação oportuna de ramificações de uma parte da planta, com vistas a proporcionar seu desenvolvimento saudável e compatível com o espaço físico onde existe;

V - Árvore: Planta lenhosa perene com um único caule principal (tronco), que é ramificado na parte superior, formando uma copa; algumas espécies possuem formas multitroncos;

VI - Árvore isolada - aquela que não integra dossel ou cobertura contínua de copas.

VII - Massa arbórea - conjunto de árvores formando dossel com copas interligadas, com ou sem a presença de sub-bosque;

VIII - Arbusto: Planta lenhosa perene que ramifica abaixo ou junto, ao nível do solo formando vários caules principais, logo, sem tronco livre de ramos;

IX - Planta herbácea - planta com altura inferior a um metro e sem as características de árvore ou arbusto;

X - Massa arbustiva ou herbácea - conjunto de espécimes da flora, com porte arbustivo e/ou herbáceo, de origem autóctone (nativos) ou alóctone (exóticos), considerando-se os ecossistemas existentes no território nacional.

XI - Remoção de vegetação (ou árvores) - retirada de vegetação, incluindo de porte arbóreo, de sua localização original, por supressão ou transplântio.



XII – Supressão vegetal – remoção do vegetal por corte ou qualquer outra técnica com o objetivo de sua eliminação completa, culminando com sua morte; derrubada de árvore.

XIII – Transplântio vegetal – remoção e transporte do vegetal para replântio em local adequado, sob orientação e condições técnicas específicas, com o objetivo de mantê-lo vivo.

XIV - Reposição Florestal - mecanismo de compensação do volume extraído de vegetação nativa pelo volume resultante de plantio florestal para recuperação de cobertura florestal, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica;

XV - Áreas antropizadas - áreas, com algum tipo de cobertura vegetal ou não, sem características de sucessão ecológica bem definida, que sofreram efeitos derivados de atividades antropogênicas, em oposição àquelas que ocorrem em ambientes naturais com a mínima influência humana;

XVI - Árvores isoladas - plantas de porte arbustivo ou arbóreo, vivas ou não, situadas fora de fisionomias florestais, onde copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados, e cuja diversidade seja inferior a 10 espécies botânicas por hectare;

XVII - Área para conservação - aquela com vegetação já pré-existente, compatível com os índices de diversidade florística e estrutura da área original objeto de supressão;

XVIII – diâmetro a altura do peito (DAP) - diâmetro aferido à altura de 1,30 m da superfície do solo.

Art. 4º O órgão ambiental municipal poderá, fundamentadamente, condicionar a expedição dos instrumentos do SLAM, nas atividades e empreendimentos de impacto insignificante ou de baixo impacto, ao cumprimento de medida mitigatória ou compensação ambiental.

Parágrafo único - Sendo estipulada medida compensatória, o requerente será notificado a cumprir a medida estipulada no prazo de até 30 dias e o instrumento do SLAM será expedido após certificação no processo administrativo quanto ao seu cumprimento, observando-se o seguinte:



I - O valor da medida compensatória está previsto no Anexo I desta Resolução, e será revertido em ações ambientais ou estruturação e manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca;

II - A formalização da medida compensatória ocorrerá por meio de Termo de Compromisso, o qual deverá ser assinado pelo requerente titular do processo administrativo ou por procurador por ele instituído e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- a) nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e eletrônico do requerente;
- b) número do processo administrativo;
- c) descrição das infrações identificadas;
- d) descrição da medida compensatória a ser cumprida;
- e) identificação do valor.

III - a medida compensatória será realizada mediante entrega de materiais a serem doados ao órgão ambiental municipal ou creditados, através de termo de recebimento adiantado, nos estabelecimentos cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, mediante a formalização, e os bens doados ou disponibilizados devem possuir relação com às atividades da SEMMAP, e o processo sobre os bens recebidos ou adquiridos deverá ser encaminhado à Controladoria Geral do Município para fins de conhecimento e controle.

Art. 5º As medidas compensatórias serão revertidas para atender as seguintes necessidades:

- I. Manutenção ou recuperação de áreas ambientalmente relevantes;
- II. Estruturação da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca;
- III. Aquisição de equipamentos e contratação de serviços para estruturação da Guarda e Fiscalização Ambiental;
- IV. Aquisição de material para realização de eventos e atividades de Educação Ambiental e Ecoturismo;
- V. Atendimento das necessidades imediatas da SEMMAP, tais como:
 - a. Remédios de uso veterinário para os animais resgatados;



- b. Custos com atendimento e tratamento veterinário de animais resgatados;
- c. Alimentos para para os animais resgatados;
- d. Material de consumo, limpeza, higiene e gêneros alimentícios;
- e. E demais insumos para manutenção.

§1º - Considerando que os gastos especificados no item IV não podem ser previstos antes da efetivação dos resgates, fica autorizado o procedimento de crédito nos estabelecimentos cadastrados para utilização posterior, sendo devidamente justificado e documentado.

§2º - Em razão da conveniência, oportunidade e necessidade, as medidas compensatórias também poderão se dar através de:

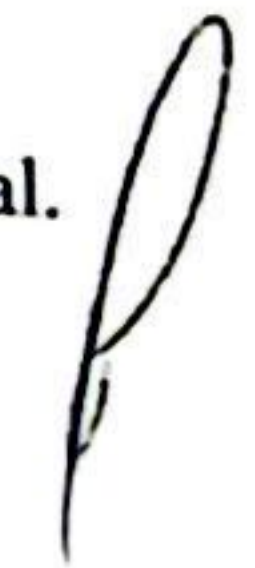
- I. Doação de mudas.
- II. Recuperação de áreas degradadas.
- III. Limpeza de corpos hídricos.
- IV. Implantação de medidas de controle de poluição, em qualquer de suas formas.
- V. Execução de tarefas ou serviços junto a parques e jardins públicos e unidades de
- VI. conservação, com exceção da gestão de conservação.
- VII. Restauração de bem de uso público danificado.
- VIII. Custeio e elaboração de programas e de projetos ambientais.
- IX. Doação de equipamentos, ferramentas e insumos para uso em projetos ambientais da SEMMAP.

Art. 6º Quando a compensação ambiental se der através de doação de mudas em estabelecimentos cadastrados, os mesmos receberão o crédito equivalente e serão responsáveis pela guarda e manutenção das mudas até a retirada por servidor autorizado pelo Secretária de Meio Ambiente e Pesca.

Parágrafo único A retirada das mudas será realizada para o plantio em locais a serem recuperados, revitalizados ou implantação de jardins.

Art. 7º O cadastramento das empresas que receberão os créditos será realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca.

§1º As empresas precisam estar regulares, possuírem CNPJ e emitirem Nota Fiscal.



§2º O cadastramento das empresas observará o tipo de produto comercializado ou serviço prestado para atender as necessidades especificadas no artigo 5º.

Art. 8º Considerando a regular tramitação de todo procedimento descrito na presente resolução, será necessário ainda a abertura de outro processo administrativo para prestação de contas.

§1º O processo conterà os seguintes documentos:

- I. Termo de Compromisso assinado pelo Secretário de Meio Ambiente e Pesca, e pelo requerente;
- II. Nota fiscal atestada por dois servidores com a descrição do valor depositado no estabelecimento;
- III. Cópia da identidade do requerente ou procuração e cópia da identidade do procurador. A procuração poderá ser substituída pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de intermediação realizada por Engenheiro Civil ou Arquiteto;
- IV. Termo de quitação;
- V. Termo de pagamento adiantado assinado pelo responsável do estabelecimento;
- VI. Justificativa para utilização do crédito.

§2º Para cada Nota Fiscal gerada será necessário a abertura de um novo processo administrativo e realizado todo o procedimento.

§3º Será realizado um termo de pagamento adiantado e assinado pelo responsável dos estabelecimentos cadastrados, contendo o prazo de 180 dias para utilização do valor depositado.

§4º A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca terá o prazo de 30 dias para encaminhar à Controladoria Geral do Município o processo com a prestação de contas, onde será informado o saldo existente.

§5º O processo de prestação de contas deve retornar à Controladoria Geral do Município quando o valor existente for utilizado.



Art. 9º As solicitações de autorização para supressão de vegetação também obedecerão ao procedimento disposto nesta resolução, sendo obrigatório a estipulação do quantitativo de mudas, seu tipo e respectivo valor de mercado.

DA PODA E CORTE DE ÁRVORE E DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Art. 10 - As solicitações de autorização para poda ou corte de árvores ou supressão de vegetação, motivadas por demolição, construção, modificação com acréscimo, parcelamento do solo e extração mineral ou qualquer outro motivo, serão submetidas à aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca – SEMMAP.

Art 11- Os requerimentos de autorização para poda ou corte de árvores e supressão de vegetação serão autuados em processo administrativo próprio e deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

- I - requerimento de autorização.
- II - cópia do título de propriedade ou de direito de uso com poderes para intervir na vegetação da propriedade.
- III - cópia do IPTU devidamente quitado ou em regularização.
- IV – cópia do RG ou registro profissional do responsável pela remoção de vegetação.

Parágrafo único - Poderão ser exigidos outros documentos e informações complementares, inclusive em mídia digital, que visem a total compreensão e análise do requerido.

Art. 12 - As autorizações para o corte e supressão de vegetação serão precedidas de Relatórios de Vistoria Ambiental, e em razão do valor ambiental das espécies, da importância do ecossistema local e de outros fatores ambientais relevantes e justificados, o valor da compensação ambiental terá peso maior.

Art. 13 - A implantação de Medida Compensatória destina-se a compensar o impacto ambiental negativo causado pela supressão autorizada, objetivando garantir o plantio de novos espécimes vegetais, bem como a manutenção e conservação da cobertura vegetal da cidade, da arborização pública e das áreas verdes.



Parágrafo único - A determinação do quantitativo da medida compensatória será elaborada levando-se em consideração o DAP e/ou a área vegetada e o valor ecológico das espécies, conforme cálculo e critérios constantes do Anexo II.

Art. 14 - O valor da compensação ambiental pelo corte ou supressão de vegetação é calculado conforme os critérios estabelecidos no Anexo II, podendo ser multiplicado pelo fator conversor em razão do valor ambiental das espécies, da importância do ecossistema local e de outros fatores ambientais relevantes, devendo ser indicado em parecer técnico conclusivo.

Art. 15 - Os valores da compensação ambiental decorrentes de corte ou supressão de vegetação que ultrapassem o valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), serão depositados ou transferidos para a conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conta nº 10942-8, agência nº 2657-3, Conta Corrente, Banco do Brasil.

Art. 16 - O requerente será o responsável pelo procedimento autorizado e pelo destino final da vegetação suprimida que deverá ser um Aterro Sanitário licenciado ou dado seu devido reuso, e a empresa transportadora é de responsabilidade do requerente.

Art. 17 - É expressamente proibido realizar a queima da vegetação suprimida.

Art. 18 - O requerente deverá comunicar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à Secretaria Municipal de Ordem Pública, por conta da interdição de rua, se houver.

Art. 19 - O Requerente é responsável pelo entendimento entre vizinhos, locatários e proprietários, bem como de evitar possíveis acidentes, inclusive com as concessionárias de serviços públicos.

Art. 20 - Ocorrendo denúncia sobre árvores que estejam em risco de queda, a denúncia será encaminhada à Defesa Civil Municipal para a devida análise.

Art. 21 - Para o procedimento de poda de devem ser observados as seguintes orientações:

- I - A realização da poda não pode ultrapassar 60% do volume da espécie, de modo a preservar as áreas verdes da copa;



- II - Ao final da poda, a copa deverá apresentar formato arredondado;
- III - Devem ser usadas ferramentas apropriadas, tais como serra, serrote e podão, proibindo-se o uso de facão, foice ou machado;
- IV - Por motivos de alterações administrativas a Secretaria Municipal de Serviços Públicos não está coletando galhos, folhas e outros produtos derivados de serviços de jardinagem, poda ou corte de árvores e que a destinação adequada destes materiais é de inteira responsabilidade do requerente, e que o mesmo não deverá colocá-los nas vias públicas;
- V - A poda deve ser feita serrando-se a base dos galhos rente ao caule ou a outros galhos mais grossos;
- VI - Após os serviços, não devem ficar frestas ou lascas nas áreas podadas;
- VII - Deve-se aplicar cicatrizante nos locais podados;
- VIII - Em caso de galhos entrelaçados à rede elétrica, antes de qualquer atividade, o requerente deve entrar em contato com a ENEL S/A, para obter a autorização e orientação, a fim de evitar possíveis acidentes;
- IX - Em caso de presença de ninhos de espécies silvestres, comunicar a Secretaria de Meio Ambiente, para que seja procedida a retirada dos mesmos.

Art. 22 Compõem a presente Resolução os Anexos I e II.

Art. 23 Esta Resolução substitui as Resoluções SMALS nº 04, de 15 de dezembro de 2021, e SEMMAP nº 01, de 20 de maio de 2024.

Art. 24 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Informativo Oficial do Município de São Pedro da Aldeia.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia
08 de julho de 2024


MARIO FLAVIO MOREIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Pesca

ANEXO I

Valores das medidas compensatórias no SLAM

Por unidade residencial	200 UFM
A partir da 2ª unidade residencial	100 UFM por unidade
Descumprimento da Taxa de permeabilização	50 UFM
Por unidade comercial ou industrial com área até 360 m²	200 UFM por unidade
A cada 360 m² a mais	100 UFM



ANEXO II

CÁLCULO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA (MC):

MC = QB x FC onde:
QB = QUANTITATIVO BÁSICO
FC = FATOR CONVERSOR – Com relação ao espécime
Remoção de cobertura vegetal por unidade (un), para espécimes isolados ou formando dossel:

Espécies autóctones (nativas)		Espécies alóctones (exóticas)	
DAP (cm)	QB	DAP (cm)	QB
DAP ≥ 5 ≤ 10	5/1	DAP ≤ 10	2/1
DAP > 10 ≤ 15	9/1	DAP > 10 ≤ 30	4/1
DAP > 15 ≤ 30	11/1	DAP > 30 ≤ 45	6/1
DAP > 30 ≤ 50	16/1	DAP > 45 ≤ 60	9/1
DAP > 50	21/1	DAP > 60	11/1

* a determinação da origem da espécie deverá considerar como referência o Bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, e em caso de controvérsia deve-se adotar o QB relativo a espécies autóctones (nativas).

FATOR CONVERSOR (FC)

O Quantitativo Básico poderá ser multiplicado pelo Fator Convector - 1 a 5 - desde que instruído por Parecer Técnico que identifique o valor ecológico do “elemento verde”, nativo ou exótico, levando em conta um ou mais fatores abaixo:

- a raridade da espécie;
- o valor paisagístico;
- a importância para a fauna;
- a segurança ambiental;
- a sua localização, características e contato com o entorno, na micro-bacia (presença de UCA ou formações relevantes).

